

1023747-76.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Ré, com cobertura de colisão, furto/roubo, incêndio, entre outros. Aduz que teve seu veículo furtado e que efetuou a abertura do sinistro junto à Ré, mas que não obteve resposta dentro do prazo contratual estipulado. Informa que obteve negativa do pagamento da indenização, porque o Autor não teria entregue cópia do documento do veículo. Narra não ser possível a entregue do documento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

10ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, nº 300, Campinas - SP - cep 13089-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1023747-76.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1023747-76.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Ademar Araujo, registrado civilmente como Ademar Queiroz de Araujo

Requerido:

Agv Brasil Associação de Autogestão Veicular

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA

Vistos.

ADEMAR QUEIROZ DE ARAÚJO, qualificado nos autos, promove contra AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, também qualificada, a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Informa ao Juízo que firmou contrato de seguro com a Ré, com cobertura de colisão, furto/roubo, incêndio, entre outros. Aduz que teve seu veículo furtado e que efetuou a abertura do sinistro junto à Ré, mas que não obteve resposta dentro do prazo contratual estipulado. Informa que obteve negativa do pagamento da indenização, porque o Autor não teria entregue cópia do documento do veículo. Narra não ser possível a entregue do documento, porque o mesmo estava dentro do porta luvas do carro, tendo sido furtado junto com o mesmo. Requer, dessa forma, a citação da Ré, o regular processamento do feito e a final procedência da demanda, condenando-a ao pagamento da indenização securitária, conforme contrato, bem como nos demais consectários de praxe.

A Ré, devidamente citada, não apresentou contestação (págs. 54/55).

Em 13/12/2022 os autos foram-me feitos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Possível a aplicação dos efeitos da revelia. A Ré, devidamente citada, deixa de apresentar resposta no prazo fixado em lei processual. A presunção veiculada pelo Art. 344 do Código de Processo Civil é relativa. Entretanto, considerando que dos autos não se extraem elementos em expressão suficiente para impossibilitar o quanto fixado no referido artigo, inarredável é a aplicação dos efeitos da revelia com relação à matéria de fato.

Ademais, os autos estão suficientemente instruídos com documentos que comprovam as alegações da parte autora, notadamente o contrato existente entre as partes, o boletim de ocorrências narrando o furto do veículo e a negativa da seguradora.

Neste contexto, de rigor acolher o pedido de indenização pelo valor integral da tabela FIPE na data do sinistro, descontando-se 10% referente à participação, nos termos indicados pelo autor (R\$ 26.123,40).

Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao ressarcimento do valor do veículo, nos termos do contrato, atualizado desde a data da comunicação do sinistro e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. CONDENO-A, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais incorridas pelo Autor para propositura da demanda, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

P.I.

Campinas, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA